

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen° Det.
N° 819 del 11/12/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 376 del 11/12/2023

OGGETTO: Impegno di spesa ed affidamento incarico professionale per l'espletamento di attività catastali (rilievo, tipo mappale ed accatastamento) su diversi immobili di proprietà comunale - Dott. Geom. Aldo Zofrea .-

CIG (SMARTCIG): Z0B3DAE736 **IMPEGNO:** 477 **Cap. 206 - Cod.** 0801103

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che l'Amministrazione comunale ha accertato la necessità improcrastinabile di aggiornare il catasto fabbricati su diversi immobili di proprietà comunale;

Rilevato che questo Ente, tra le diverse proprietà comunali, ha riscontrato che occorre procedere alle necessarie procedure catastali, tipo mappale ed accatastamento sugli immobili pubblici di seguito elencati:

- ✓ edificio ex Giudice di Pace in piazza Duomo;
- ✓ edificio ex Scuola Media in viale Cassiodoro;
- ✓ edificio scolastico Scuola Media in via Damiano Assanti;
- ✓ edificio destinato ai locali dell'attuale Azienda Sanitaria Provinciale in via Damiano Assanti;

Considerato che:

- vi è l'esigenza di predisporre gli idonei rilievi e gli elaborati catastali relativi agli immobili di cui sopra;
- gli adempimenti catastali sopradescritti comportano una complessa attività tecnica composta prevalentemente da atti specialistici quali: rilievi di precisione di porzioni urbane, redazione di tipo mappale ed accatastamento con assegnazione di nuovi numeri di particella sulle vecchie unità immobiliari mediante variazione catastale;
- le prestazioni di cui sopra devono essere svolte da figura professionale specializzata nel settore e richiedono l'utilizzo di apposite strumentazioni;

Accertato che:

- questo Comune non è nelle condizioni di intervenire, perché sprovvisto di personale e mezzi idonei;
- stante il bisogno di provvedere, tra i professionisti operanti nel settore è stato consultato, per le vie brevi, il dott. geom. Aldo Zofrea iscritto al Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Catanzaro al n° 2594 con studio tecnico in viale Cassiodoro n° 41 a Squillace (CZ) P.IVA 01985240793;
- il suddetto tecnico ha presentato apposito preventivo pari a complessivi € 14.600,00, il tutto escluso Cassa Nazionale Geometri al 5% ed IVA al 22%, oltre le spese anticipate (art. 15) di € 998,00;

Dato atto che:

- l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n° 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Stazione Appaltante;
- l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n° 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- gli enti locali non sono obbligati ad utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) o altri strumenti di acquisto per l'affidamento di contratti di lavori (art. 1, comma 450, della Legge n° 296/2006 come modificato da ultimo dalla Legge n° 145/2018);
- il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n° 36/2023 è l'Arch. Antonio Macaluso;
- il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della Legge n° 241/90;

Visti:

- l'istruttoria informale a cura del RUP finalizzata all'individuazione dell'operatore economico in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, con particolare

riferimento all'avvenuta dimostrazione del possesso dei requisiti per l'esecuzione di servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00;

-l'esito dell'istruttoria, ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art.1 del D.Lgs. n° 36/2023, che ha consentito di individuare quale soggetto affidatario la seguente figura professionale dott. geom. Aldo Zofrea iscritto al Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Catanzaro al n° 2594 con studio tecnico in viale Cassiodoro n° 41 a Squillace (CZ) P.IVA 01985240793, che si è dichiarato disponibile ad eseguire il servizio alle condizioni predisposte dalla Stazione Appaltante, e ha presentato preventivo di spesa pari a complessivi € 14.600,00, il tutto escluso Cassa Nazionale Geometri al 5% ed IVA al 22%, oltre le spese anticipate (art. 15) di € 998,00, che si ritiene congruo e conveniente per l'Amministrazione comunale in relazione alle attuali condizioni del mercato;

Preso atto che:

-trattandosi di esecuzione di servizi e forniture non è richiesta l'acquisizione del CUP;

-è stato acquisito lo SMART CIG (Z0B3DAE736) tramite il sistema SIMOG presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ai fini sia della tracciabilità di cui alla Legge n° 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;

-il RUP provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.Lgs. n° 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del D.Lgs. n° 36/2023;

-per l'avvio dell'esecuzione del contratto, anche in osservanza del principio di tempestività di cui all'art. 1 del D.Lgs. n° 36/2023, e con la seguente motivazione si procederà in via anticipata dopo la verifica dei requisiti dell'affidatario mediante la redazione del verbale di consegna dell'appalto;

-la stipulazione del contratto avverrà sottoscrivendo per accettazione la presente determinazione da parte dell'affidatario;

Ritenuto, pertanto, di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dal D.Lgs. n° 36/2023;

Ritenuto, altresì, che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147- bis del D.Lgs. n° 267/2000;

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n° 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Considerato che l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto previsto dall'art. 3 della Legge n° 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge n° 217/2010;

Visti:

-l'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000 il quale stabilisce che le spese di provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

-l'art. 147-bis del D.Lgs. n° 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, del D.L. n° 174/2012, convertito in Legge n° 213/2012, il quale prevede che il controllo di regolarità amministrativa è assicurato nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Vista la competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico ed in virtù del Decreto del Sindaco n° 52 del 24/03/2021;

Ritenuto, necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;

Attesa l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6bis della Legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Preso atto che alla predetta spesa di complessive € 19.700,60 compresa IVA al 22% e spese di Cassa Nazionale Geometri al 5%, nonché le spese anticipate (art. 15) di € 998,00 potrà farsi fronte sul Cap. 206 - Cod. 0801103 del bilancio corrente;

Visto il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto l'articolo 3 della Legge n° 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
Vista la Legge 7 Agosto 1990 n° 241;
Visto il D.Lgs. n° 152 del 03.04.2006;
Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n° 36;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n° 36/2023 all'operatore economico dott. geom. Aldo Zofrea - P.I. 01985240793, con studio tecnico in viale Cassiodoro n° 41 a Squillace (CZ), per l'espletamento di attività catastali (rilievo, tipo mappale ed accatastamento) su diversi immobili di proprietà comunale, per l'importo complessivo di € 19.700,60 compresa IVA al 22% e spese di Cassa Nazionale Geometri al 5%, nonché le spese anticipate (art. 15) di € 998,00, alle condizioni di cui al preventivo in atti;
2. di impegnare la somma complessiva di € 19.700,60 compresa IVA al 22% e spese di Cassa Nazionale Geometri al 5%, nonché le spese anticipate (art. 15) di € 998,00, derivante dalla presente procedura, sulla voce prevista nel bilancio corrente;
3. di disporre che ai sensi della Legge 13/08/2010 n° 136 *“tracciabilità dei flussi finanziari”* l'affidamento di che trattasi è, pena nullità del contratto, subordinata all'assunzione degli obblighi ed agli adempimenti integrali della citata normativa (art. 3);
4. di dare atto che il presente atto ha valore negoziale e, quindi, contrattuale;
5. di dare atto, altresì, che il Codice Identificativo Gara (smartcig), attribuito al presente affidamento, è Z0B3DAE736;
6. di prendere atto che il Responsabile del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n° 36/2023, è l'Arch. Antonio Macaluso;
7. di attribuire alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte della società affidataria a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali, inserite anche ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n° 267/2000:
 - a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di: *“incarico professionale per l'espletamento di attività catastali (rilievo, tipo mappale e accatastamento) su diversi immobili di proprietà comunale”*;
 - b) l'oggetto del contratto è: *Affidamento diretto di servizi*;
 - c) la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto in quanto l'importo della prestazione rientra nei limiti stabiliti dall'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n° 36/2023;
 - d) il contratto verrà stipulato per sottoscrizione per accettazione della presente determinazione da parte dell'affidatario;
8. di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. *“Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”*, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;
9. di trasmettere copia della presente al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, quale condizione di esecutività della medesima, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n° 267/2000 e che esso è immediatamente efficace ai sensi dell'art.17, comma 5 del D.Lgs. n° 36/2023;
10. di demandare a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica, emessa dall'operatore economico, nel rispetto dell'art. 25 del D.Lgs. n° 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;
11. di precisare che gli elementi di cui all'art. 192 del D.Lgs. n° 267/2000 trovano loro estrinsecazione in narrativa;
12. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000;
13. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione *“Amministrazione Trasparente”*, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e degli artt. 27 e 28, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sull'intervento: Cap. 206 – Cod. 0801103 del bilancio corrente.

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)